

1500413-10.2018.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renato Soares de Melo Filho

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... delitiva, o que inclusive qualifica o furto.

Ressalta-se, no mais, que não se aplica ao caso o princípio da insignificância ou a figura privilegiada do Art. 155, §2º, do CP, pois os bens subtraídos pelos réus atingem valor significativo (fls. 108-109). Ademais, o furto foi qualificado pelo concurso de agentes. Logo, está evidenciada a reprovabilidade de suas ações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

1ª Vara

Rua Capitão Bonfin, nº 273, Tanabi-SP - cep 15170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500413-10.2018.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500413-10.2018.8.26.0615

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2114077/2018 - DEL.POL.TANABI, 1273369 - DEL.POL.TANABI, 1284/18/435 - DEL.POL.TANABI, 2114077 - DEL.POL.TANABI, 1284/18/435 - DEL.POL.TANABI, 2114077 - DEL.POL.TANABI, 1284/18/435 - DEL.POL.TANABI, 2114077 - DEL.POL.TANABI, 1284/18/435 - DEL.POL.TANABI, 2114077 - DEL.POL.TANABI, 1284/18/435 - DEL.POL.TANABI, 2114077 - DEL.POL.TANABI, 1284/18/435 - DEL.POL.TANABI, 2114077 - DEL.POL.TANABI, 1284/18/435 - DEL.POL.TANABI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antônio de Jesus Sousa e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Soares de Melo Filho

Vistos.

1 - Do Relatório

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face dos réus ANTÔNIO DE JESUS SOUZA, MACSUEL DE SOUZA CARDOSO PEREIRA e ANDRÉIA FRANCISCA DE SOUZA DOS SANTOS, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, incisos I, II, IV, do Código Penal c.c art. 29, caput, do Código Penal. Segundo consta na denúncia, no dia 28 de outubro de 2018, em horário incerto, na Avenida Francisco Antônio Maximiano, nº 515, no Município e Comarca de Tanabi, os réus, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela identidade de propósitos e pela conjugação de esforços e divisão de tarefas, visando objetivo comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, duas caixas de cerveja da marca Império, contendo 24 garrafas de 300ml cada, 8kg (oito quilogramas) de carne bovina e 2 (dois) botijões de gás, pertencentes à Loja Maçônica Fé e Amor.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2020 (fl. 139).

Citado (fl. 160), o réu Macsuel apresentou resposta à acusação (fls. 226-229).

Citada (fl. 163), a ré ANDREIA também apresentou resposta à acusação (fls. 226-229). O réu Antônio foi citado por edital (fls. 199-204) e houve suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 209). Posteriormente, foi citado pessoalmente (fl. 214) e apresentou resposta à acusação (fls. 226-229).

Houve revogação da suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao réu Antônio e, na mesma ocasião, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 231).

Durante a instrução processual, foi decretada a revelia dos réus ANTONIO E ANDREIA e foram ouvidas duas testemunhas em comum, bem como interrogado o réu MACSUEL (fls. 271-272 e 295-296).

Encerrada a instrução processual, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a absolvição do corréu Macsuel de Souza Cardoso Pereira nos termos do art. 386, VII do CPP e a condenação dos corréus Antônio de Jesus Sousa e Andreia Francisca Souza dos Santos. A defesa dos réus, em memoriais escritos, requereu a absolvição deles por insuficiência de provas e, em caso de eventual condenação, a aplicação da atenuante da confissão com relação aos corréus Antonio e Andreia, com substituição da pena privativa por restritivas de direito. (fls. 315-318).

Eis o importante a relatar.

2 - Da Fundamentação

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No presente caso, a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06-07), auto de exibição e apreensão (fl. 09-11), auto de avaliação (fl. 98), relatório de investigação (fls.12-14), laudo pericial do local do crime (fls. 36-37 e 94-96), termo de declarações dos réus (fls. 08, 66, 93 e 97) e da testemunha (fl. 67) e o relatório final da autoridade policial (fls. 99-110), bem como a prova oral colhida em juízo (fls. 309-311).

Em relação à autoria delitiva, a testemunha em comum Silas Carlos Ferreira Lopes disse, em juízo, que na data dos fatos comunicaram que uns indivíduos teriam adentrado na maçonaria e dirigiu-se ao local, onde havia sinais de arrombamento na porta da cozinha e o vidro da janela estourado, verificando que tinham sido furtados alguns objetos. Disse que o local é cercado por um muro de aproximados de 2.5 metros e vizinhos teriam relatado que um ou dois indivíduos teriam pulado o muro, tendo conhecimento, posteriormente, de que um deles era o “Maranhão”, que tinha trabalhado no prédio como servente e sabia da existência dos objetos no local. Respondeu que o pessoal da maçonaria não teve contato com eles e não se deparou com eles no momento do furto, sendo os policiais que chegaram até os réus. Disse que não tinha câmara de gravação à época.

A testemunha em comum Dráusio Sanches respondeu, em juízo, que, por meio de investigações, conseguiu chegar até os réus diante das suspeitas levantadas em razão de um churrasco na casa de Andreia, na noite dos fatos. Disse que chegou no

local e levaram os réus à delegacia, onde confessaram que se encontraram próximo à maçonaria e resolveram furtá-la, tendo a ideia partido de Antônio (Maranhão), que pulou o muro e quebrou o vidro da cozinha, ficando os demais no lado de fora, para quem eram passados os objetos, não sabendo se “branquinho” teria pulado o muro também. Furtaram vários refrigerantes, cervejas, carne e dois botijões de gás. Macsuel lhe teria dito que saiu com o sogro de carro e quando chegou estava acontecendo o churrasco, não confessando o delito, tendo tal versão sido confirmada por Andreia. Disse que Andreia ajudou no furto e estava juntou com Maranhão e “branquinho”.

Ao ser interrogado em juízo, o réu MACSUEL DE SOUZA CARDOSO PEREIRA disse que saiu com o então sogro (vez que ficou casado por três meses) e ao chegar à sua casa no dia dos fatos, estava havendo o churrasco e, em seguida, estacionou a viatura da polícia. Não sabia que os objetos eram da maçonaria. No momento do furto, tinha saído com o sogro e só soube que eram produtos subtraídos depois que apareceu a polícia em frente da casa em que morava.

Os réus ANTÔNIO DE JESUS SOUZA e ANDRÉIA FRANCISCA DE SOUZA DOS SANTOS foram devidamente citados (fl. 214 e 163) e, intimados para a audiência nas fls. 290 e 244, respectivamente, não compareceram em Juízo, e por isso tiveram suas revelias decretadas em audiência (fls. 309-310).

Nesse contexto, analisadas todas as provas reunidas nos autos, verifica-se que estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva em relação aos réus ANTÔNIO DE JESUS SOUZA e ANDRÉIA FRANCISCA DE SOUZA DOS SANTOS, acerca da prática do crime de furto qualificado descrito na denúncia do MP. Isso porque, não obstante a revelia, ambos confessaram a prática do crime na fase policial, esclarecendo que, de comum acordo entre si e com o “branquinho”, subtraíram duas caixas de cerveja, 8 quilos de carne e dois botijões de gás, tendo Antônio ingressado no prédio da maçonaria, pulando o muro e quebrando o vidro da cozinha, sendo que passava os objetos à Andreia e outro rapaz que ficaram do lado de fora, à medida que os ia subtraindo. Os depoimentos das testemunhas em comum também confirmaram que o furto foi praticado por mais de uma pessoa, cujas investigações chegaram até aos réus. E nem há que se cogitar a unilateralidade do inquérito policial, eis que o policial foi claro em seu depoimento que, durante diligências, suspeitaram dos acusados e foram à casa de Andreia e Macsuel e eles estavam fazendo churrasco e admitiram a autoria do furto, sendo, inclusive, apreendidos dois engradados de cerveja e os dois botijões de gás, restando claro nos autos que os réus agiram com unidade de desígnios, ficando patente que cada um anuiu à conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes na prática delitiva, o que inclusive qualifica o furto.

Ressalta-se, no mais, que não se aplica ao caso o princípio da insignificância ou a figura privilegiada do Art. 155, §2º, do CP, pois os bens subtraídos pelos réus atingem valor significativo (fls. 108-109). Ademais, o furto foi qualificado pelo concurso de agentes. Logo, está evidenciada a reprovabilidade de suas ações e a nefasta repercussão social das condutas. Afinal, o princípio da bagatela não é concebido para genericamente legitimar comportamentos desvirtuados dos agentes, devendo incidir apenas em casos específicos e desde que demonstrados todos os requisitos exigidos pela jurisprudência, quais sejam: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STF - HC n.º 84.412-0/SP, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004).

Noutro giro, não restaram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva em relação réu MACSUEL DE SOUZA CARDOSO PEREIRA acerca da prática do crime de furto qualificado descrito na denúncia pelo MP. Isso porque tanto na fase policial, quanto em juízo, esclareceu que no momento dos fatos teria ido com o sogro fazer um carreto e, por isso, não estava no local do furto, não participando dele. Ademais, os corréus confirmaram tal versão, quando ouvidos na delegacia, de modo que não teria como ele ter participado, de fato, do furto em questão, não havendo provas suficientes da prática do delito, sendo de rigor sua absolvição.

Desse modo, a condenação dos réus ANTÔNIO DE JESUS SOUZA e ANDRÉIA FRANCISCA DE SOUZA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos, I, II

e IV, do Código Penal c.c art. 29, caput, do Código Penal, nos termos da fundamentação, é medida de rigor, razão pela qual passo a dosar as penas aplicáveis.

3 - Das Dosimetrias das Penas

3.1 - Do réu Antonio de Jesus Souza

Na primeira fase de dosimetria da pena do réu, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente, verifico que não constam elementos nos autos para se valorarem conduta social, antecedentes (vide fls. 68-70, 110-111 e 127-128), personalidade do agente, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima. Contudo, restaram configuradas, simultaneamente, três qualificadoras (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas), razão pela qual a culpabilidade e as circunstâncias do crime são agravadas. Assim, dadas tais circunstâncias negativas, majoro negativamente a pena nesta fase na fração de 1/6, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do salário-mínimo.

Na segunda fase não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, uma vez que a anterior confissão na esfera policial não fora confirmada em juízo depois pelo réu, mantendo-se a pena anteriormente fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do salário-mínimo.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa no piso legal de 1/30 do salário-mínimo.

Em razão da pena ora fixada, e diante da ausência de comprovação de eventual reincidência do corréu ANTÔNIO, fixo o regime ABERTO, conforme os parâmetros do Art. 33 do Código Penal. Diante da ausência de comprovação de eventual reincidência do corréu ANTÔNIO, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (Art. 44 CP), consistentes em duas penas de prestação pecuniária de um salário-mínimo cada qual, a ser depositada em conta a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal.

O corréu Renan poderá recorrer da sentença em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no Art. 387, IV do CPP, diante da ausência de requerimento da parte interessada.

3.2 - Da ré Andréia Francisca de Souza dos Santos

Na primeira fase de dosimetria da pena do réu, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente, verifico que não constam elementos nos autos para se valorarem motivos, consequências do crime e comportamento da vítima, mas há elementos para se valorarem quanto à conduta social, maus antecedentes (vide fls. 71-79, 105-109 e 125-128) e personalidade do agente. Ademais, restaram configuradas, simultaneamente, três qualificadoras (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas), razão pela qual a culpabilidade e as circunstâncias do crime são agravadas. Assim, dadas tais circunstâncias negativas, majoro negativamente a pena nesta fase na fração de 1/3, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do salário-mínimo.

Na segunda fase não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, uma vez que a anterior confissão na esfera policial não fora confirmada em juízo depois pela ré, mantendo-se a pena anteriormente fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do salário-mínimo.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do salário-mínimo.

Em razão da pena ora fixada e diante da ausência de comprovação de eventual reincidência do corré Andréia, fixo o regime ABERTO, conforme os parâmetros do Art. 33 do Código Penal. Entretanto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade da ré por restritiva de direitos ou de conceder o sursis, em razão dos maus antecedentes (vide fls. 71-79, 105-109 e 125-128) e da pena ora fixada (Arts. 44 e 77 do CP).

A ré poderá recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no Art. 387, IV do CPP, diante da ausência de requerimento da parte interessada.

4 - Do Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no Art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para:

A) ABSOLVER o réu MACSUEL DE SOUZA CARDOSO PEREIRA da acusação que consta na denúncia, com base no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas;

B) CONDENAR o réu ANTÔNIO DE JESUS SOUZA pela prática do crime previsto no Art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, c.c art. 29, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa no piso legal de 1/30 do salário-mínimo, podendo iniciar o cumprimento da pena diretamente no regime ABERTO, conforme Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (Art. 44 CP), consistentes em duas penas de prestação pecuniária de um salário-mínimo cada qual, a ser depositada em conta a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal. O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo;

C) CONDENAR a ré ANDRÉIA FRANCISCA DE SOUZA SANTOS pela prática do crime previsto no Art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, c.c art. 29, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do salário-mínimo, em regime inicialmente ABERTO, conforme Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra, sem substituição por restritiva de direitos ou concessão de susris, conforme fundamentação. A ré poderá recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Fixo os honorários advocatícios no máximo do respectivo item da tabela do convênio OAB - Defensoria ao procurador nomeado aos réus (fl. 215). Expeça-se a certidão de praxe.

Comunique-se à vítima acerca do teor desta sentença.

Autorizo a restituição/entrega ao respectivo proprietário dos objetos que estejam ainda apreendidos nestes autos, por não mais interessar à instrução do processo, comunicando-se à autoridade policial responsável pela referida apreensão para providenciar/diligenciar todo o necessário.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraiam-se as guias de execução definitiva, conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal. Expeçam-se as comunicações necessárias.

P.R.I.C. Ciência ao MP.

Tanabi, 29 de novembro de 2022.

MARGEM DIREITA